

C. A. P. Y Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO", Expte.: (JNQFA4- EXP-158972/2024)
INTERG, 454066/2025.-

Neuquén 13 de Mayo del año 2025

CONSTANCIAS DEL PROCESO: Se presenta C. A. P., en representación de su hijo adolescente Q. S. O., C. E. H. y R. H. L. e interponen solicitud de homologación judicial del acuerdo de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en favor de los señores C. E. H. y R. H. L., en los términos del artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Expresan que, actualmente, S. se encuentra bajo el cuidado de los Sres. C. y R. desde hace aproximadamente tres meses, habiéndose arribado a dicho acuerdo en el marco de conversaciones mantenidas entre las partes y atendiendo al interés superior del adolescente. Indican que el progenitor falleció el día 26 de abril de 2021, por lo cual ella resulta ser la única titular de la responsabilidad parental. Acompaña copia del acta de defunción correspondiente.

Manifiestan que el acuerdo surge de la voluntad de S. de residir con la familia C.-R., en razón del vínculo afectivo construido, del respeto a su deseo y a su autonomía progresiva, y en atención a que la convivencia con su progenitora se presentaba conflictiva. Agrega que dicha situación fue evaluada y encuadrada por la Defensoría de los Derechos del Niño, cuyas actas de intervención extrajudicial se acompañan.

Refieren que, conforme lo dispuesto por el artículo 643 del CCCN, solicita se otorgue validez judicial al acuerdo de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental por el plazo máximo previsto de un año, a fin de dotar de un marco jurídico adecuado a la situación de cuidado ya existente.

Hacen saber que el adolescente percibe una pensión por fallecimiento de su progenitor, la cual actualmente es cobrada por su progenitora. Acordaron que los fondos correspondientes sean destinados a un plazo fijo renovable mensualmente hasta que S. alcance la mayoría de edad, siendo afectados a los gastos de sus estudios. A tal efecto, peticiona se ordene la apertura de una cuenta judicial a nombre del adolescente, a la orden del juzgado interviniente, autorizándose la constitución del plazo fijo referido y la transferencia mensual de los haberes que ingresen.

Asimismo, solicitan que se le extienda copia certificada de la homologación a fin de presentarla ante la obra social para la incorporación del adolescente.

Por último, acompañan documentación respaldatoria: acta de nacimiento de S., acta de defunción del progenitor, tres actas de intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente y cuatro recibos de pensión cuyo beneficiario es el adolescente.

Se da intervención a la Defensoría del Niño y el Adolescente quien se presenta en fecha 14 de febrero de 2025.

Se presenta la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente N.º 2, Natalia S. Stornini, y sostiene que el artículo 643 del CCCN, en cuanto restringe la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental únicamente a parientes, resulta inconstitucional por ser contrario al interés superior del adolescente y vulnerar los principios establecidos en los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 15 de la Ley N.º 2302, y el artículo 26 del CCCN, que consagra la capacidad progresiva de los adolescentes. Solicita, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de dicha limitación, facultando al juzgador a admitir la delegación en favor de personas con vínculo socioafectivo legítimo, como ocurre en este caso.

Solicita se convoque al adolescente a una audiencia de escucha a fin de garantizar su derecho a ser oído y se valore su opinión como expresión de su autonomía progresiva. Sostiene que el adolescente tiene 17 años, se encuentra en buen estado de salud, con sus necesidades cubiertas, y ha manifestado su voluntad de permanecer bajo el cuidado de los Sres. C. y R.

Cita doctrina especializada que avala la posibilidad de ampliar la figura legal prevista en el artículo 643 del CCCN a terceros idóneos con quienes el niño, niña o adolescente mantenga vínculos socioafectivos, refiriendo las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca (2015) y Mendoza (2022). Aduce que dichas posturas coinciden en la necesidad de reconocer legalmente la figura del referente afectivo idóneo, y que tal interpretación resulta conforme a los principios de autonomía personal, acceso a la justicia y debido proceso legal.

En función de lo expuesto, peticiona que se revoque la decisión que pretende atribuir a este Ministerio Público la calidad de parte actora, y subsidiariamente se conceda el recurso de apelación articulado; se fije audiencia de escucha con el adolescente; se corra vista a los Ministerios Públicos intervinientes; y se haga lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado, procediéndose a la homologación del acuerdo presentado.

En fecha 19 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2025 dictaminan el Ministerio Público y otra Defensoría del Niño y el Adolescente propiciando se haga lugar al planteo

de inconstitucionalidad y la homologación judicial.

En fecha 9 de mayo de 2025 escucho personalmente a S. y pasa el expediente para resolver lo que ocurre en el día de ayer.

MARCO JURÍDICO: El art. 643 CCyC dispone que en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores puedan convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 674. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por un periodo más con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial establecido.

La previsión que realiza este artículo es claramente de tipo excepcional, pues exige la concurrencia de varios elementos. En primer lugar —y no podía ser de otra manera—, esta delegación del ejercicio de la responsabilidad parental debe ser en interés del principal protagonista: el hijo. Luego, las razones deben ser justificadas, es decir expuestas y sometidas a valoración judicial. Pueden ser de diferente tenor: un viaje prolongado de los progenitores, dificultades laborales que entorpezcan un adecuado desenvolvimiento de la responsabilidad parental, o complicaciones en la salud física o psíquica de los progenitores: todas circunstancias puntuales y concretas, cuya principal característica sea la provisoriedad. No se trata de una renuncia a la responsabilidad parental, sino una temporal delegación de su ejercicio.

En relación al planteo de inconstitucionalidad formulado en relación con el artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación, se basa en el aspecto en cuanto limita la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental exclusivamente a personas con vínculo de parentesco con el niño, niña o adolescente. La normativa aludida establece que, por razones justificadas y en interés del hijo/a, los progenitores pueden convenir la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente, acuerdo que requiere homologación judicial y participación del niño, niña o adolescente.

Ahora bien, esta disposición, interpretada de manera estricta, excluye del ámbito de aplicación a aquellas personas que, careciendo de vínculo parental, mantienen con el niño o adolescente una relación estable, significativa y reconocida socialmente como familiar, basada en la socioafectividad. Tal restricción genera una tensión normativa con

principios y derechos de jerarquía superior, en particular el interés superior del niño (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN–), el derecho a la vida familiar (art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la autonomía progresiva (art. 26 CCyC) y el principio pro persona consagrado en el art. 1 del CCyC y en el bloque de constitucionalidad (arts. 1, 2 y 75 inc. 22 de la CN).

Diversa doctrina especializada, entre ellas la desarrollada por Federico Notrica, ha demostrado que la socioafectividad se erige como un principio estructurante del derecho de las familias, reconocida en múltiples figuras del CCyC, tales como la adopción por integración, la figura del progenitor afín, el derecho de comunicación de referentes afectivos, y la exigencia de escucha y participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos que los involucran. (NOTRICA, Federico, "La socioafectividad y las figuras alternativas de cuidado de niñas, niños y adolescentes en la praxis jurídica argentina, Oñati Socio-Legal Series, volumen 15, número 1 (2025), pp. 64-81: El derecho a la vida familiar y el impacto de la autonomía y el afecto en la adopción. DOI: <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1944> año 2024)

Asimismo, el Decreto Reglamentario 415/2006 de la Ley 26.061 ya amplió la noción de familia a quienes representen vínculos significativos y afectivos en la historia personal del niño, niña o adolescente.

La jurisprudencia reciente ha acompañado esta evolución, admitiendo en diversos precedentes la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de los arts. 643 y 657 CCyC cuando resultan contrarios al interés superior del niño, y reconociendo la posibilidad de delegar el cuidado a referentes afectivos, en contextos donde ese vínculo se ha constituido como pilar de la vida del niño o adolescente. (Juzg. de Familia N.º 3 de Mar del Plata, 29/12/2015, *G.T.M. s/ Guarda de personas RDF, con comentario de Mariela Moreira (2022-VI-203)* y *LL Online, AR/JUR/114167/2022, Juzg. de Paz de Mburucuyá, Corrientes, 18/12/2020, V.M.I. y V.M.I. s/ Personas menores en riesgo. El Dial AAC200., Juzg. de Familia N.º 11 de Viedma, 17/08/2021, ACCY s/ Guarda, Sentencia completa disponible en: [Juzgado-de-familia-11-viedma-socioafectividad-inconstitucionalidad-guarda-17.07.21.pdf](#))*

En el caso concreto, no se trata de una situación de abandono ni desprotección por parte de la progenitora, sino de una medida de organización familiar promovida por ella misma, con participación activa del adolescente, a fin de otorgar respaldo jurídico a una situación de hecho sostenida en el tiempo y caracterizada por la contención y compromiso de quienes ejercen funciones parentales de modo constante y estable.

En el caso, no caben dudas del valor de la socioafectividad en el caso tal como surge de los elementos incorporados al proceso y conforme fuera señalado

anteriormente.

Este término marco tiene un componente social y afectivo que no se asocia al parentesco. Su desarrollo responde a la receptividad de manifestaciones de vivir en familia que encuentran su cauce en vínculos de apego significativos para la persona que conviven o no con vínculos parentales.

La visión tolerante y plural en la que se enmarca el derecho de las familias, indica que éstas se distinguen por las particularidades presentes en cada tipo, pero en todas ellas un elemento determinante se encuentra en la existencia de un vínculo afectivo como punto de partida.

En ese sentido, la interpretación literal del art. 643 CCyC colisiona con el principio de realidad, invisibiliza configuraciones familiares socioafectivas y puede implicar una forma de discriminación normativa por motivos de estructura familiar. El reconocimiento jurídico de la socioafectividad no exige sustituir al parentesco, sino admitir que en determinados casos, conforme los estándares internacionales, el vínculo afectivo puede fundar la legitimidad del cuidado.

Ahora bien, el interés superior del niño, la niña y el adolescente es un principio constitucional que surge de la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional de 1994 en el art. 75 inciso 22. La ley 26.061 lo contempla en su artículo 3 y el propio Código Civil y Comercial lo introduce como un principio general de la responsabilidad parental en el art.639 inciso a).

Ahora bien el interés superior del niño, la niña o el adolescente podrá o no coincidir con el interés individual del niño/a o adolescente en particular, pero lo que no se puede ignorar, es que lo que el/la niño/a tenga para decir debe formar parte de la decisión jurisdiccional que se tome cuando lo que se afecta son derechos de los cuales él o ella es titular y tiene derecho a ejercerlos conforme los criterio de autonomía progresiva.

Así, se ha dicho que *"Para determinar el superior interés del niño es imprescindible recabar su opinión en cuanto sujeto de derecho, lo que a esta altura de la evolución de la doctrina es una afirmación que se demuestra por sí misma. Sin tener en cuenta la opinión del niño, la invocación de su interés superior será un acto puramente paternalista. El niño debe ser protagonista insustituible en la definición de su interés superior.... Se puede decir que sin tener en cuenta los deseos y sentimientos del niño al momento de definir o dilucidar su interés superior, dicho concepto queda vaciado de contenido jurídico, deviniendo únicamente un acto de autoridad del mundo adulto, una muestra de autoritarismo concebido como el ejercicio de la autoridad sin el apoyo de la*

razón.” (“Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes” Ricardo Pérez Manrique - pág. 249-en Justicia y Derechos del Niño n° 8 www.unicef.cl).

En esta línea se colige que el derecho a ser oído va acompañado del derecho a obtener respuestas, es decir, esto impone primero la obligación de responder a la opinión o reclamos del niño, niña y adolescente en cuanto sujeto de derechos, pero también de dar respuestas fundadas y racionales.

No se concibe el derecho a ser oído, que se convierte en simple formalismo, sin este derecho a obtener respuesta derivado de la consideración cabal del otro – niño, niña o adolescente – como titular de demandas frente al mundo adulto (Pérez Manrique, op. cit. pág. 270).

En este caso, fue el propio S., de 17 años, quien me contó que desea permanecer al cuidado de sus referentes afectivos, E. y H., a quienes conoce de hace 7 u 8 años, deseando permanecer con ellos y estar tranquilo.

Entonces, considerando el interés superior de S. y conforme lo desarrollado previamente se desprende que el límite contenido en el art. 643 del CCCN, al circunscribir la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental solo a personas con vínculo de parentesco, deviene inconstitucional e inaplicable al caso, por ser contrario a normas de rango suprallegal que integran el bloque de constitucionalidad, y por resultar regresivo en relación con el derecho a la vida familiar, al respeto de la autonomía progresiva y a la protección integral.

En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 643 del CCyC en cuanto excluye la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental a referentes afectivos debidamente acreditados, y disponer la validez del acuerdo celebrado, sujeto a los controles y principios establecidos en el derecho de familia, con especial énfasis en el interés superior del adolescente involucrado.

En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por los Ministerios Públicos y lo pedido por S. y su familia, declaro la inconstitucionalidad del art. 643 CCyC en el caso, homologando el acuerdo de delegación de responsabilidad parental de S. O. Q. C. DNI ... a E. H. C. DNI ... y H. L. R. DNI ...

En conclusión **RESUELVO:**

1- Declarar la inconstitucionalidad del art. 643 CCyC en el caso, homologando el acuerdo de delegación de responsabilidad parental de S. O. Q. C. DNI ... a sus referentes afectivos E. H. C. DNI ... y H. L. R. DNI

- 2- Imponer las costas en el orden causado.
- 3- Regular los honorarios de la Defensoría Pública 7 en la suma de \$601.095 conforme art. 9 LA.
- 4- Hacer saber a las partes que podrán certificar copias de la presente por Mesa de Entradas de forma directa.
- 5- Notificar electrónicamente.

LUCIANO SPERONI
JUEZ

Notifique electrónicamente.

MARTINA VIDO
Asistente jurídica